易武镇“11•12”高处坠落一般事故调查报告

来源：勐腊县应急管理局　　访问次数：3259　　发布时间：2023-05-29

易武镇“11·12”高处坠落一般事故调查报告

2022年11月12日08时40分左右，勐腊县易武镇大荒坝拌合站发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）第三条第一款第（四）项、第十九条第二款和第二十二条第二款之规定，需成立事故调查组。事故调查组由勐腊县人民政府授权县应急管理局牵头，勐腊县易武镇人民政府、县交通运输局、县公安局、县人力资源和社会保障局、县总工会所等相关工作人员组成，邀请县纪委监委列席监督事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过周密详实的现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、涉事单位基本情况

（一）建设单位情况：云南玖纵建设工程有限公司（统一社会信用代码：91530112**********）成立于2017年6月21日，法人为邵某某，企业地址位于云南省昆明市西山区梁源小区三期125幢1单元603号，所属行业为房屋建筑业，经营范围包含：房屋建筑工程、公路工程、桥梁工程、隧道工程等。2017年6月21日取得营业执照，登记机关为云南省昆明市西山区市场监督管理局。2022年9月2日取得安全生产许可证，证号：（云）JZ安许证字〔2019〕002549；2019年3月12日取得建筑业企业资质证书，证号：D253516569，有效期至2024年3月12日。

（二）承建单位情况：云南科玛机械设备有限公司（统一社会信用代码：91530111**********）成立于2015年8月21日，法人为吕某某，企业地址位于云南省昆明市官渡区贵昆路38号F栋1号101室，所属行业为机械设备及电子产品批发，经营范围包含：普通机械设备、搅拌站设备、稳定土拌合机、履带式移动破碎机、移动筛分设备、矿山机械设备、建筑垃圾处理设备、混凝土砌块成型机、混凝土制管机、混凝土电线杆设备的生产及销售等。2015年8月21日取得营业执照，登记机关为云南省昆明市官渡区市场监督管理局。

二、施工合同签订情况

云南玖纵建设工程有限公司（甲方，统一社会信用代码：91530112**********）与云南科玛机械设备有限公司（方，统一社会信用代码：91530111**********）于2022年11月1日签订设备购买合同书。

合同中约定，本合同所涉及设备的所有权，自云南科玛机械设备有限公司收到云南玖纵建设工程有限公司全部货款转移，未收到全部货款所有权归云南科玛机械设备有限公司所有。产品的运输费用由云南玖纵建设工程有限公司负责，装调试则由云南科玛机械设备有限公司委派1名技术指导员负责。合同总价为2*****元（****元整），2023年春节前付供方。

三、事故发生经过、现场勘验、现场救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2022年11月12日8时40分在勐腊县易武镇大荒坝，云南科玛机械设备有限公司安装工人代某某，在安装调试拌合机时不慎踩空从拌合机上摔下造成死亡。

（二）现场救援及善后处理情况

2022年11月12日8时40分左右云南玖纵建设工程有限公司现场负责人张某某接到现场带班工人常顺田电话报告，说有一位工人在安装拌合机的过程中发生坠落，接到电话后张某某立即赶到现场，组织人员进行抢救并拨打了120急救电话和110报警。为争取抢救时间，组织现场人员安排一辆面包车将伤者送往医院方向，9时20分左右与120救护车在易武大丫口附近汇合，医护人员对伤者进行抢救，经医护人员抢救后，医护人员宣布代兴金抢救无效死亡。

（三）善后处理情况

2022年11月15日云南科玛机械设备有限公司与死者家属协商签订了赔偿协议书，代某某遗体已于2022年11月12日火化，相关善后工作已处理完毕，家属已返回宣威。

（四）事故现场勘验情况

1.拌合机顶部到地面有5.7米；2.摔落点距拌合机安装操作台水平距离1.6米；3.摔落点在拌合机南侧；4.拌合机安装操作台东、西、南3面未安装防护栏；5.摔落点遗落安全帽1顶；6.安全带挂在东侧立柱横杆上。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况。

事故共造成1人死亡。

死亡人员信息：代某某，男，汉族，1991年5月5日出生，户籍所在地：云南省宣威市**********。

（二）直接经济损失情况

直接经济损失630600元（陆拾叁万零陆佰元整）。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

经事故调查组现场勘验和调查取证，云南科玛机械设备有限公司在未做好拌合机安装操作台基础保护措施、未配备场安全监督员，不具备安全生产安装条件的情况下，仍然安装调试，对事故发生负有直接管理责任。

云南科玛机械设备有限公司安装工人代某某在发现现场施工措施不到位，可能危及人身安全的情况下，未及时停止装调试作业，依然选择冒险作业，最终导致事故发生。

综上所述，云南科玛机械设备有限公司现场安全措施落实不到位和该公司安装工人代某某选择冒险作业导致高处坠身亡是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因

此次事故发生的间接原因主要有：一是云南玖纵建设工程有限公司对云南科玛机械设备有限公司安全监管不到位，未严格按照本公司制定的K39+236.96~K41+920段路基、桥梁工程施工安全生产管理制度中有关高空作业及安全防护管理规定，要求云南科玛机械设备有限公司及时停止安装调试。

二是云南科玛机械设备有限公司安装工人代某某未对周围施工环境认真辨识，主观上不重视安全生产工作，思想上麻痹大意。

（三）事故性质

易武镇“11·12”高处坠落一般事故共导致一人死亡，是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）对事故单位的责任认定及处理意见

云南科玛机械设备有限公司在未做好拌合机安装操作台基础保护措施、未配备现场安全监督员，不具备安全生产安装条件的情况下，未能及时消除事故隐患，仍然安装调试，对事故发生负有直接管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第四十一条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，建议由勐腊县应急管理局给予处300000元（叁拾万元整）罚款的行政处罚。

云南玖纵建设工程有限公司对云南科玛机械设备有限公司安全监管不到位，未严格按照本公司制定的K39+236.96~K41+920段路基、桥梁工程施工安全生产管理制度中关于高空作业及安全防护管理规定，要求云南科玛机械设备有限公司及时停止安装调试，对承建单位的安全生产工作管理不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定，建议由勐腊县应急管理局责令限期整改，并给予处10000元（壹万元整）罚款的行政处罚。

（二）对有关责任者的责任认定

吕某某，作为云南科玛机械设备有限公司主要负责人，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，发生生产安全事故。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由勐腊县应急管理局给予处2021年年收入72000元40%即2880元（贰万捌仟元整）罚款的行政处罚。

邵某某，作为云南玖纵建设工程有限公司主要负责人，安全生产履职不到位，对承建单位的安全生产工作统一协调、管理不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定，建议由勐腊县应急管理局给予处2000元（贰仟元整）罚款的行政处罚。

张某某，作为云南玖纵建设工程有限公司现场负责人，施工现场安全管理欠缺，未及时制止承建单位的安全生产违法行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定，建议由勐腊县应急管理局给予处2000元（贰仟元整）罚款的行政处罚。

代某某，云南科玛机械设备有限公司安装工人。在一个人的情况下登上平台作业，且在没有保障安全的情况下，未及时停止安装调试作业，选择冒险作业，主观上不重视安全生产工作，思想上麻痹大意，自我安全意识差，导致事故的发生。鉴于其已在事故中死亡，不予追究。

七、事故防范和整改措施

为防范类似事故再次发生，相关行业主管部门要加强对所属行业的监管，云南玖纵建设工程有限公司和云南科玛机械设备有限公司要从此次事故中认真吸取事故教训，举一反三，为避免类似事故的发生应做好以下工作：

（一）相关行业主管部门要加大执法检查力度、宽度、严度，按照“零容忍”的态度开展隐患排查整治，帮助企业完善落实安全生产主体责任链条、制度成果、管理方法和工作机制，从根本上消除事故隐患。

（二）生产经营单位主要负责人、现场负责人和安全生产管理人员，要严格按照安全生产相关法律法规的规定，认真履行职责，切实加强安全生产管理工作。

（三）生产经营单位应加强对施工现场作业人员的安全管理，教育和督促从业人员严格执行本单位制定的安全生产规章制度和安全技术操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。针对生产作业过程中可能出现的违章指挥、违规作业、违反劳动纪律行为制定和完善切实可行的安全管理措施。

（四）生产经营单位应加强对施工人员的安全生产教育和培训工作，保证其具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产设备检修规章制度和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。

（五）生产经营单位应根据本单位的生产经营特点，危险作业安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

附件：易武镇“11·12”高处坠落一般事故调查报告处罚法律条款

附件：

易武镇“11·12”高处坠落一般事故调查报告处罚法律条款

第二十条　生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

第四十九条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位应当加强对施工项目的安全管理，不得倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质，不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

第一百零三条　生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位未按照规定对施工项目进行安全管理的，责令限期改正，处十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。以上施工单位倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质的，责令停产停业整顿，吊销资质证书，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款，没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

友情链接

西双版纳州人民政府 (http://www.xsbn.gov.cn/)　景洪市人民政府 (http://www.jhs.gov.cn/)

勐海县人民政府 (http://www.ynmh.gov.cn/)

主办：　勐腊县人民政府办公室　网站标识码：5328230030

技术支持：勐腊县电子政务服务中心　ICP备案号：滇ICP备14004378号-1 (https://beian.miit.gov.cn/)

联系电话:0691-8161029　滇公网安备 53282302000003号　(https://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=5328

网站地图 (/nav.dhtml)

为确保最佳浏览效果，建议您使用以下浏览器版本：IE浏览器9.0版本及以上； Google Chrome浏览器 63版本及以上； 360浏览器9.1版本及以上，且IE内核9.0及以上。